

0106635-35.2012.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2094/2012 -

Central de Flagrante II - 3ª Seccional, 457/2012 - Central de Flagrante II - 3ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TADEU DA CRUZ SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0106635-35.2012.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0106635-35.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2094/2012 -

Central de Flagrante II - 3ª Seccional, 457/2012 - Central de Flagrante II - 3ª Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TADEU DA CRUZ SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

Vistos.

O ilustre Defensor Pública apresentou pedido de reconsideração de decisão de rejeição de embargos de declaração, sob os fundamentos expostos às fls.272.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Razão total assiste ao nobre Defensor.

Com efeito, no caso, com o acolhimento dos primeiros embargos de declaração interpostos, quando foi reconhecido que o réu era primário, caso era da apreciação por esse Juízo da aplicação do redutor, o que, contudo, foi omissso.

Em sendo assim, acolho os presentes embargos e passo a análise da aplicação do redutor:

Por fim, caso não é de aplicação do redutor previsto no §4o. do artigo 33 da Lei 11.343/2006 pois em análise as certidões criminais acostadas aos autos, depreende-se que o réu vem respondendo ao longo dos anos por diversas outras ações penais, todas de natureza grave, a demonstrar que se dedica á atividade criminosa com habitualidade. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal (EResp 1431091/SP, rel.Ministro Felix Fischer).

No mais, fica lançada a sentença na forma como proferida, passando a presente decisão a integra-la.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA